



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 527/KMK.01/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta guna meningkatkan kualitas pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu disusun pedoman pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU

- : Menetapkan pedoman pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan secara elektronik yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengundangan, penyebarluasan, pembuatan salinan, dan pendistribusian salinan.

- KEDUA : Peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun oleh Unit Organisasi Eselon I dan/atau Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Unit Pengusul.
- KETIGA : Peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya disingkat PMK;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan yang selanjutnya disingkat KMK;
 - c. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
 - d. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
 - e. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan
 - f. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Perencanaan penyusunan PMK dan KMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan dalam program perencanaan PMK dan KMK yang ditetapkan dalam KMK mengenai program perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
 - b. terhadap target waktu penyelesaian rancangan PMK atau rancangan KMK berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Unit Pengusul dapat mengajukan perubahan target waktu penyelesaian rancangan PMK atau rancangan KMK kepada Biro Hukum dengan disertai pertimbangan atau alasan perubahan; dan
 2. ketentuan lebih lanjut terkait perubahan target waktu penyelesaian rancangan PMK atau rancangan KMK ditetapkan dalam KMK mengenai program perencanaan; dan

- c. ketentuan lain terkait perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

- : Penyusunan rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rancangan PMK atau rancangan KMK disusun oleh Unit Pengusul sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Unit Pengusul mengoordinasikan pembahasan rancangan PMK atau rancangan KMK dari aspek substansi dan *legal drafting*, dengan Biro Hukum, unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, dan/atau instansi terkait di luar Kementerian Keuangan;
 - c. terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK harus mendapatkan persetujuan pimpinan Unit Pengusul, dan dalam hal substansi rancangan PMK atau rancangan KMK terkait dengan unit lain, harus mendapatkan persetujuan juga dari pimpinan unit lain yang bersangkutan;
 - d. rancangan PMK yang telah mendapatkan kesepakatan substansi dan penyempurnaan *legal drafting* disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pengharmonisasian;
 - e. dalam hal rancangan PMK yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian memerlukan persetujuan Presiden, Pimpinan Unit Pengusul untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Biro Hukum; dan
 - f. ketentuan lain terkait penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Penyusunan rancangan PMK dapat disertai dengan konsultasi dan/atau partisipasi publik dan/atau masyarakat yang dilakukan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK yang diajukan oleh Pimpinan Unit Pengusul.
- KEDELAPAN : Pimpinan Unit Pengusul dapat menyusun:
- a. rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dalam hal diperintahkan atau berdasarkan ketentuan dalam KMK dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang Bertanggung Jawab secara Langsung kepada Menteri Keuangan dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dalam hal diperintahkan atau berdasarkan ketentuan dalam KMK dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Rancangan peraturan dan rancangan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit Pengusul rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I melibatkan unit yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan dan/atau keputusan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan, dan rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KESEPULUH

- : Penetapan rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah diberikan persetujuan oleh Unit Pengusul dan unit terkait disampaikan oleh pimpinan Unit Pengusul kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Hukum dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal, kecuali ditentukan lain berdasarkan standar operasional prosedur pemrosesan rancangan PMK atau rancangan KMK berkenaan, untuk selanjutnya diproses permohonan penetapannya kepada Menteri Keuangan;
 - b. rancangan PMK ditandatangani oleh Menteri Keuangan untuk menjadi PMK;
 - c. rancangan KMK ditandatangani oleh:
 1. Menteri Keuangan; atau
 2. Pimpinan Unit Pengusul atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan, berdasarkan pelimpahan kewenangan langsung dari Menteri Keuangan atau yang ditetapkan dalam PMK, KMK, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menjadi KMK; dan
 - d. terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Biro Hukum atau Unit Organisasi Eselon II yang ditugaskan dalam hal rancangan PMK atau rancangan KMK diproses secara selain elektronik, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS

- : Rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a dan huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan untuk menjadi Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I; atau
 - b. rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang bersangkutan untuk menjadi Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KEDUABELAS

- : Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b dan huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dalam PMK atau KMK, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I; atau
 - b. rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang bersangkutan untuk menjadi Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KETIGABELAS

- : Rancangan peraturan atau rancangan keputusan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dan Diktum KEDUABELAS, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Unit Organisasi Eselon II yang ditugaskan pada

unit Eselon yang menandatangani rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, atau Unit Organisasi non Eselon sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS

- : Kepala Biro Hukum untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan naskah PMK beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KELIMABELAS

- : Dalam hal proses pengundangan PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS diproses secara selain elektronik, maka:
 - a. Kepala Biro Hukum untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan 2 (dua) rangkap naskah asli PMK (*hard copy*) yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. PMK yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diterima dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dibuat salinannya oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan, dalam hal dibutuhkan.

KEENAMBELAS

- : Dalam hal terhadap peraturan dan keputusan diproses secara elektronik, penyebarluasan peraturan dan keputusan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penyebarluasan PMK selain melalui Berita Negara, dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang digunakan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - b. penyebarluasan KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang digunakan oleh Kementerian Keuangan.

KETUJUHBELAS

- : Dalam hal terhadap peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS diproses secara selain elektronik, pembuatan dan pendistribusian salinan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c angka 1, dilakukan oleh:
 1. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembuatan salinan; atau
 2. unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. KMK yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c angka 2 dilakukan oleh:
 1. Sekretariat Unit Eselon I pada masing-masing Unit Eselon I;
 2. Sekretariat Unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
 3. Unit Eselon II yang bersangkutan untuk KMK yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Eselon II untuk dan atas nama Menteri Keuangan, atau

dapat dilakukan oleh Pejabat Administrator yang membidangi tata usaha pada unit Eselon II bersangkutan; atau

4. pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan;
- c. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dilakukan oleh:
 1. pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretariat Unit Organisasi Eselon I;
 2. pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I;
 3. pimpinan unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I; atau
 4. pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I;
- d. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dilakukan oleh Unit Organisasi non Eselon yang bersangkutan; dan
- e. Ketentuan lain mengenai pembuatan dan pendistribusian salinan tercantum dalam Lampiran I Bab IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPANBELAS : Terhadap PMK dan/atau KMK dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan.

KESEMBILANBELAS : Proses pembentukan rancangan peraturan dan/atau keputusan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan secara selain elektronik atau *hybrid* (kombinasi secara elektronik dan secara selain elektronik) dalam hal:

- a. terjadi gangguan pada sistem elektronik selama paling sedikit 6 (enam) jam, kecuali dalam hal terdapat rancangan PMK atau rancangan KMK yang dibutuhkan segera dan mendesak;

- b. sistem elektronik belum dapat mengakomodir kebutuhan pemrosesan rancangan PMK, rancangan KMK, rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan/atau
- c. pemrosesan rancangan PMK yang terkait dengan Kementerian/Lembaga lain dilakukan secara selain elektronik sampai dengan sistem elektronik pada Kementerian/Lembaga lain berjalan secara efektif.

KEDUAPULUH

- : Ketentuan mengenai pembentukan rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan berlaku *mutatis mutandis* untuk rancangan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum dan rancangan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum.

KEDUAPULUHSATU

- : Penyusunan rancangan PMK, rancangan KMK, rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dilakukan sesuai dengan:
 - a. teknik pedoman penyusunan PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. bentuk dan format PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUAPULUHDUA

: Pengaturan terkait teknik, bentuk, dan format Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU berlaku *mutatis mutandis* terhadap:

- a. rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; dan
- b. rancangan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum dan rancangan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum.

KEDUAPULUHTIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan; dan
- b. sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku efektif, pemrosesan rancangan peraturan dan/atau keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara selain elektronik sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUAPULUHEMPAT

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/KMK.01/2019 tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan Keputusan Menteri Keuangan dalam Bentuk Elektronik; dan
- c. Ketentuan Pola Penomoran PMK atau KMK dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penomoran dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHLIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
5. Para Kepala Biro, para Direktur, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO

NIP 19690922 199001 1001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 527/KMK.01/2022
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I
PERENCANAAN

1. Program perencanaan PMK dan KMK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program perencanaan PMK dan KMK ditetapkan dengan KMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan penyusunan PMK dan KMK dikoordinasikan oleh Biro Hukum;
 - c. perencanaan penyusunan PMK dan KMK diusulkan oleh Unit Pengusul sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal memuat daftar judul, dasar hukum, dan target waktu penyelesaian PMK atau KMK,
 - e. menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan draf awal rancangan PMK atau rancangan KMK;
 - f. Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit Pengusul dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan PMK dan KMK sesuai dengan program perencanaan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - g. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat dilakukan perubahan atas daftar program perencanaan PMK dan KMK dalam tahun berjalan.
2. Unit Pengusul dapat mengajukan rancangan PMK atau rancangan KMK di luar program perencanaan PMK dan KMK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan PMK atau rancangan KMK di luar program perencanaan PMK dan KMK disusun dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2) berdasarkan arahan Menteri Keuangan; dan/atau
 - 3) kebutuhan Unit Pengusul sepanjang masih dalam lingkup kewenangan Menteri Keuangan.
 - b. Rancangan PMK atau rancangan KMK di luar program perencanaan PMK dan KMK disusun oleh Unit Pengusul dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin/persetujuan prinsip kepada Menteri Keuangan.
 - c. Ketentuan mengenai pengajuan permohonan izin/persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku untuk:

- 1) rancangan PMK dan rancangan KMK kategori kumulatif terbuka; dan
 - 2) rancangan PMK dan rancangan KMK yang disusun berdasarkan arahan Menteri Keuangan sebelum batas waktu usulan perubahan program perencanaan PMK dan KMK.
 - d. Kriteria rancangan PMK dan rancangan KMK yang termasuk dalam kategori kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai program perencanaan PMK dan KMK.
 - e. Arahan Menteri Keuangan sebelum perubahan program perencanaan PMK dan KMK ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dianggap sebagai izin/persetujuan prinsip Menteri Keuangan.
3. Rancangan PMK atau rancangan KMK di luar program perencanaan PMK dan KMK yang sebelum batas waktu usulan perubahan program perencanaan PMK dan KMK:
- a. telah mendapatkan izin/persetujuan prinsip Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. merupakan rancangan PMK dan rancangan KMK kategori kumulatif terbuka; atau
 - c. disusun berdasarkan arahan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 2),
- dapat diusulkan oleh Unit Pengusul untuk masuk dalam perubahan program perencanaan PMK dan KMK.

BAB II PENYUSUNAN

1. Penyusunan rancangan PMK disertai dengan analisis kebijakan yang akan diatur dalam rancangan PMK diantaranya mencakup:
 - a. analisis risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) dari kebijakan yang akan ditetapkan; dan
 - c. analisis terhadap alternatif kebijakan lainnya seperti perlu atau tidaknya pengaturan kebijakan dalam bentuk PMK atau cukup dengan bentuk kebijakan lainnya.
2. Rancangan PMK yang telah mendapatkan kesepakatan substansi dan penyempurnaan *legal drafting* disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pengharmonisasian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pengharmonisasian rancangan PMK disampaikan melalui surat Pimpinan Unit Pengusul atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum;
 - b. pemrosesan permohonan pengharmonisasian rancangan PMK sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Unit Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul;
 - c. permohonan pengharmonisasian rancangan PMK sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan melampirkan:
 - 1) naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan;
 - 2) rancangan PMK; dan
 - 3) nama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan yang terlibat dalam penyusunan rancangan PMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Unit Pengusul melibatkan Biro Hukum dalam proses pengharmonisasian rancangan PMK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal rancangan PMK yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian memerlukan persetujuan Presiden, Pimpinan Unit Pengusul untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Biro Hukum, dengan disertai:
 - a. rancangan PMK;
 - b. naskah penjelasan urgensi dan pokok pengaturan; dan

- c. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Pemrosesan permohonan persetujuan kepada Presiden atas rancangan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikoordinasikan oleh Unit Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul.
5. Pimpinan Unit Pengusul menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Hukum, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal, dokumen berikut:
 - a. rancangan PMK yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan Presiden untuk rancangan PMK yang memerlukan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 3; atau
 - b. rancangan KMK yang telah disepakati secara substansi dan *legal drafting* oleh Unit Pengusul bersama Biro Hukum, unit dan/atau instansi terkait.
6. Ketentuan mengenai penyampaian rancangan KMK sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b tidak berlaku bagi:
 - a. rancangan KMK yang kewenangan penandatanganannya telah dilimpahkan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya berdasarkan KMK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rancangan KMK yang bersifat penetapan (*beschikking*) di bidang administrasi kepegawaian; dan
 - c. rancangan KMK di bidang otorisasi anggaran.
7. Rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Unit Pengusul dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK dengan kriteria strategis/sensitif yaitu:
 - 1) berdampak secara finansial kepada masyarakat;
 - 2) berdampak secara masif dan/atau menyebabkan perubahan fundamental terhadap aspek organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3) kebijakan yang paling pokok atau penting dalam menentukan pencapaian tujuan utama pemerintah/kabinet dan terkait dengan program prioritas pemerintah/kabinet; dan/atau
 - 4) termasuk dalam kriteria persetujuan Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,harus disebutkan secara jelas dan eksplisit isu strategis/sensitif penyusunan rancangan PMK atau rancangan KMK dan urgensinya dalam Nota Dinas penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Hukum.
 - b. Penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK oleh Pimpinan Unit Pengusul diprioritaskan untuk rancangan PMK dan rancangan KMK yang masuk dalam program perencanaan PMK dan KMK.

- c. Penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK oleh Unit Pengusul disertai dengan data/dokumen sesuai persyaratan administratif dan substantif.
 - d. Dalam hal penyusunan rancangan PMK atau rancangan KMK dilakukan secara selain elektronik, penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK beserta berkas kelengkapan harus dilampiri dengan daftar (*checklist*) persyaratan penyampaian usulan rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
 - e. Daftar (*checklist*) persyaratan penyampaian usulan rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan penyesuaian dalam hal dibutuhkan untuk pemrosesan rancangan PMK atau rancangan KMK yang dilakukan secara elektronik.
 - f. Ketentuan penyampaian daftar (*checklist*) persyaratan penyampaian usulan rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e tidak berlaku untuk rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Persyaratan administratif dan substantif sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c terdiri atas:
- a. Persyaratan administratif:
 - 1) rancangan PMK atau rancangan KMK, yang disampaikan oleh Unit Pengusul dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal pembentukan rancangan PMK atau rancangan KMK dilakukan secara elektronik, pemrosesan termasuk penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan mengenai pemrosesan produk hukum dan/atau naskah dinas secara elektronik;
 - b) dalam hal pembentukan rancangan PMK atau rancangan KMK berbentuk cetak/menggunakan media kertas (secara selain elektronik), penyampaian dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - (1) 2 (dua) rangkap naskah asli (*hard copy*) untuk rancangan PMK, dan disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, serta sesuai dengan Peraturan Menteri atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; atau
 - (2) 1 (satu) rangkap naskah asli (*hard copy*) rancangan KMK yang disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; atau
 - c) dalam hal rancangan PMK atau rancangan KMK dilakukan dengan kombinasi antara secara elektronik dan berbentuk cetak/menggunakan media kertas (secara selain elektronik) atau *hybrid*, penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a) dan huruf b);
 - 2) rancangan PMK atau rancangan KMK yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari:

- a) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul pada masing-masing halaman rancangan PMK atau rancangan KMK; dan
- b) Pimpinan Unit Pengusul pada kolom tanda tangan Menteri Keuangan dalam rancangan PMK atau rancangan KMK;
- 3) persetujuan sebagaimana angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik dan dapat dilakukan secara selain elektronik dalam hal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini;
- 4) dalam hal substansi rancangan PMK atau rancangan KMK terkait dengan unit lain, terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari:
 - a) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan terkait; dan/atau
 - b) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II dan/atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan terkait;
- 5) *soft copy* rancangan PMK atau rancangan KMK dalam format *file .docx* dan/atau format lainnya yang standar digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 6) penjelasan singkat (*briefing sheet*) dan/atau bahan tayang yang minimal memuat latar belakang/maksud dan tujuan, dasar hukum, tahapan pemrosesan (rapat/koordinasi dengan unit/pihak terkait), pokok materi muatan, pendapat/rekomendasi, dalam bentuk elektronis;
- 7) matriks persandingan antara PMK atau KMK yang akan diubah dengan rancangan PMK atau rancangan KMK yang diusulkan, dalam hal rancangan PMK atau rancangan KMK merupakan perubahan atas PMK atau KMK yang telah ada, dalam bentuk elektronis;
- 8) surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap rancangan PMK, dalam bentuk elektronis;
- 9) untuk rancangan PMK yang memiliki kriteria:
 - a) berdampak luas (*high impact*), yaitu berkaitan dengan:
 1. kemudahan dan percepatan pelayanan kepada publik (*stakeholders*);
 2. kebijakan (*policy*) sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan negara; dan/atau
 3. pembebanan kewajiban;
 - b) sensitif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;
 - c) berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara terutama berkenaan dengan kondisi keuangan dan perekonomian nasional; dan/atau

- d) diklasifikasikan bersifat strategis berdasarkan arahan khusus dari Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Unit Pengusul, disertai dengan konsep dokumen strategi komunikasi yang memuat minimal latar belakang, tujuan, gambaran umum, ringkasan substansi, analisis situasi, tujuan komunikasi, target audiens, pesan kunci, dan rencana komunikasi dan narasumber/figure penyampai informasi, dalam bentuk elektronik sesuai format yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini;
- 10) untuk rancangan PMK yang memerlukan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disertai dengan surat persetujuan Presiden terhadap rancangan PMK dimaksud dalam bentuk elektronik; dan
- 11) untuk setiap rancangan PMK harus disertai dengan:
 - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kebijakan yang tertuang dalam rancangan PMK telah dilakukan penyelarasan dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; dan
 - b) lembar analisis dampak dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul dalam bentuk elektronik sesuai format yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; dan
- b. Persyaratan substantif:
 - 1) rancangan PMK atau rancangan KMK disusun berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan atau pelimpahan kewenangan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang lebih tinggi dan/atau setara;
 - 2) rancangan PMK atau rancangan KMK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3) materi muatan rancangan PMK atau rancangan KMK telah dilakukan pembahasan dan telah mendapat kesepakatan dengan unit dan/atau instansi terkait, termasuk terkait dampak kebijakan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan/atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) untuk rancangan PMK yang memerlukan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus telah mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum ditetapkan; dan
 - 5) untuk rancangan PMK atau rancangan KMK dengan kriteria strategis/sensitif, Unit Pengusul harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.
- 9. Dalam hal terdapat berkas pendukung rancangan PMK atau rancangan KMK yang tidak lengkap dan/atau tidak valid, Kepala Biro Hukum dapat menyampaikan kembali rancangan PMK atau rancangan KMK kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul, dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Pengusul.
- 10. Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK yang diajukan oleh Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 5.

11. Penelaahan terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi:
 - a. pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sinkronisasi; dan
 - c. penyesuaian teknik perancangan berdasarkan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*).
12. Dalam rangka penelaahan rancangan PMK atau rancangan KMK, Biro Hukum dapat mengadakan rapat koordinasi dengan:
 - a. Unit Pengusul;
 - b. unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. pihak terkait lainnya di luar Kementerian Keuangan.
13. Dalam hal sesuai dengan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan/atau hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 12:
 - a. terdapat materi muatan yang masih belum disepakati atau masih perlu dilakukan pembahasan dengan unit organisasi dan/atau instansi terkait, Kepala Biro Hukum menyampaikan kembali rancangan PMK atau rancangan KMK kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Pengusul untuk mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu;
 - b. terdapat materi rancangan PMK atau rancangan KMK yang terkait dengan unit organisasi lainnya, Kepala Biro Hukum dapat menyampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari unit organisasi terkait lainnya; dan/atau
 - c. terdapat materi dalam rancangan PMK atau rancangan KMK yang dapat digabungkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Kepala Biro Hukum dapat menyampaikan kembali rancangan PMK atau rancangan KMK kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul dan Pimpinan Unit Pengusul melalui Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul untuk dilakukan penyusunan kembali dalam rangka simplifikasi regulasi.
14. Dalam hal Biro Hukum mengembalikan rancangan PMK atau rancangan KMK dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul menyampaikan rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah dilakukan penyesuaian dan/atau diberikan persetujuan kembali kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut, kecuali ditentukan lain berdasarkan standar operasional prosedur pemrosesan rancangan PMK atau rancangan KMK berkenaan.

BAB III PENETAPAN

1. Dalam hal rancangan PMK atau rancangan KMK dilakukan pemrosesan lebih lanjut oleh Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 14, Biro Hukum menyiapkan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah dilakukan penelaahan dan diberikan persetujuan guna mendapat penetapan.
2. Dalam rangka permohonan penetapan, konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rancangan PMK, Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan disampaikan melalui Wakil Menteri Keuangan; atau
 - b. untuk rancangan KMK yang memenuhi kriteria:
 - 1) berdampak luas kepada masyarakat (*high impact*);
 - 2) bersifat sensitif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan; dan/atau
 - 3) bersifat strategis sebagai pengelola keuangan negara terutama yang berkenaan dengan kondisi keuangan dan perekonomian nasional,Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan disampaikan melalui Wakil Menteri Keuangan.
3. Ketentuan mengenai penyampaian rancangan PMK atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi rancangan PMK dan rancangan KMK yang diusulkan berdasarkan standar operasional prosedur pemrosesan rancangan PMK atau rancangan KMK berkenaan.
4. Rancangan PMK atau rancangan KMK ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan PMK ditandatangani oleh Menteri Keuangan untuk menjadi PMK.
 - b. Rancangan KMK ditandatangani oleh:
 - 1) Menteri Keuangan; atau
 - 2) Pimpinan Unit Pengusul atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan, berdasarkan pelimpahan kewenangan langsung dari Menteri Keuangan atau yang ditetapkan dalam PMK, KMK, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menjadi KMK.
 - c. Terhadap rancangan PMK atau rancangan KMK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1), mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Biro Hukum atau Unit Organisasi Eselon II dalam hal rancangan PMK atau rancangan KMK diproses secara selain elektronik.

- d. Terhadap rancangan KMK yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul untuk dan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Unit Organisasi Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada Unit Pengusul dalam hal rancangan KMK diproses secara selain elektronik.
 - e. Untuk rancangan KMK yang ditandatangani untuk dan atas nama Menteri Keuangan oleh Pimpinan Eselon di bawah Unit Pengusul, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh unit Eselon yang menandatangani rancangan KMK berkenaan dalam hal rancangan KMK diproses secara selain elektronik.
5. Rancangan peraturan dan rancangan keputusan yang disusun oleh Pimpinan Unit Pengusul, diberikan nomor dan tanggal penetapan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Unit Organisasi Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam hal rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diproses secara selain elektronik.
 - b. Untuk rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik, atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Unit Organisasi Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam hal rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diproses secara selain elektronik.
 - c. Untuk rancangan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang bersangkutan, mendapatkan nomor dan tanggal penetapan secara elektronik atau dapat dilakukan secara selain elektronik oleh Unit Organisasi non Eselon yang bersangkutan dalam hal rancangan Rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan diproses secara selain elektronik.

6. Dalam penyusunan rancangan KMK yang ditandatangani untuk dan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b angka 2), maka:
 - a. Unit Pengusul melibatkan unit yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan dan/atau keputusan pada masing-masing Unit Pengusul; dan
 - b. Biro Hukum dapat melakukan *monitoring* dan mengusulkan penyempurnaan dalam hal terdapat ketidakharmonisan.

BAB IV

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, PEMBUATAN SALINAN, DAN PENDISTRIBUSIAN SALINAN

A. PENGUNDANGAN

1. Kepala Biro Hukum untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan minimal:
 - a. naskah RPKM yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan;
 - b. *soft copy* RPKM dalam format *file* .docx, dan/atau format lainnya yang standar digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. lembar analisis dampak dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
 - d. hasil rapat dan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku; dan
 - e. surat persetujuan Presiden, dalam hal RPKM memenuhi kriteria yang memerlukan persetujuan Presiden,kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal proses pengundangan RPKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 diproses secara selain elektronik, maka:
 - a. Kepala Biro Hukum untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan 2 (dua) rangkap naskah asli RPKM (*hard copy*) yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. RPKM yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan diterima dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dibuat salinannya oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan, dalam hal dibutuhkan.

B. PENYEBARLUASAN

Dalam hal terhadap peraturan dan keputusan diproses secara elektronik, maka penyebaran peraturan dan keputusan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyebarluasan RPKM selain melalui Berita Negara, dapat dilakukan melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website* JDIH) Kementerian Keuangan.
2. Penyebarluasan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dapat dilaksanakan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website* JDIH) Kementerian Keuangan dilakukan oleh Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Eselon II dari Unit Pengusul, yang berkoordinasi dengan Biro Hukum.

3. Penyebarluasan KMK kepada pihak terkait dapat dilakukan dengan:
 - a. menggunakan aplikasi naskah dinas elektronik (*Nadine*) dan/atau saluran media elektronik lainnya yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, yang dilakukan oleh Unit Organisasi Eselon II dari Unit Pengusul; dan/atau
 - b. melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website JDIH*) Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh:
 - 1) Unit Pengusul atau Unit Organisasi Eselon II dari Unit Pengusul; atau
 - 2) unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretariat unit Organisasi Eselon I, berkoordinasi dengan Biro Hukum.
4. Ketentuan mengenai penyebarluasan KMK kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyebarluasan KMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

C. PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN SALINAN

Dalam hal terhadap peraturan dan keputusan diproses secara selain elektronik, maka pembuatan dan pendistribusian salinan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. PMK, KMK, atau Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang didistribusikan atau disampaikan kepada pihak terkait harus merupakan salinan.
2. Terhadap KMK atau Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat rahasia, penyampaian salinan hanya dilakukan secara terbatas kepada pihak yang berwenang
3. PMK yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diterima dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dibuat salinannya oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan.
4. Salinan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Unit Pengusul dan Biro Hukum dalam rangka pengunggahan (*upload*) dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website JDIH*) Kementerian Keuangan.
5. KMK yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan serta diberi nomor dan tanggal penetapan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 4 huruf b angka 1), dibuat salinannya oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan.

6. Pendistribusian salinan KMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh:
 - a. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembuatan salinan dan penggandaan; atau
 - b. unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan kewenangan.
7. Pendistribusian salinan KMK yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 4 huruf b angka 2), dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Unit Eselon I pada masing-masing Unit Eselon I;
 - b. Sekretariat Unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
 - c. Unit Eselon II yang bersangkutan untuk KMK yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Eselon II untuk dan atas nama Menteri Keuangan, atau dapat dilakukan oleh Pejabat Administrator yang membidangi tata usaha pada unit Eselon II bersangkutan; atau
 - d. pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan.
8. Dalam rangka tertib administrasi pendokumentasian KMK, salinan KMK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 disampaikan diantaranya kepada:
 - a. pimpinan Unit Pengusul;
 - b. Kepala Biro Hukum; dan/atau
 - c. pejabat, pegawai, dan/atau unit organisasi yang berhak mendapatkan salinan sesuai KMK, kecuali terhadap KMK yang karena sifatnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dirahasiakan.
9. Salinan untuk Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dibuat dan didistribusikan oleh:
 - a. pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretariat Unit Organisasi Eselon I;
 - b. pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I;
 - c. pimpinan unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I; atau
 - d. pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembuatan salinan pada Unit Organisasi Eselon I.
10. Dalam rangka tertib administrasi pendokumentasian Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan diantaranya kepada:
 - a. Pimpinan Unit Pengusul;
 - b. Kepala Biro Hukum; dan/atau
 - c. pejabat, pegawai, dan/atau unit organisasi yang berhak mendapatkan salinan, kecuali yang karena sifatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dirahasiakan.

11. Pendistribusian salinan KMK kepada pihak terkait dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan atas KMK disampaikan kepada pihak terkait oleh Unit Organisasi Eselon II dari Unit Pengusul atau pihak yang membuat salinan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - b. ketentuan mengenai pendistribusian salinan KMK kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendistribusian KMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 527/KMK.01/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PERATURAN, DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- I. Jenis:
 - A. PMK.
 - B. KMK.
 - C. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
 - D. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
 - E. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
 - F. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- II. Bentuk:
 - A. PMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
 - B. KMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
 - C. KMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
 - D. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
 - E. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- III. Ketentuan mengenai teknik penyusunan PMK atau KMK sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A sampai dengan huruf C
 1. Penulisan pada halaman pertama PMK dan KMK berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - A. pada halaman pertama dibuat di atas kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila berwarna kuning emas yang terletak di tengah margin; dan
 - B. di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila tertera tulisan yaitu pada baris pertama tulisan “MENTERI KEUANGAN”, dan pada baris kedua tulisan “REPUBLIK INDONESIA”, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, berwarna kuning emas yang terletak di tengah margin.

2. Kerangka terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

3. Setiap PMK atau KMK harus diberi judul.

4. Judul PMK atau KMK memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, tentang, dan nama PMK atau KMK.

5. Penomoran PMK atau KMK ditulis hanya menggunakan angka Arab yang terdiri atas nomor PMK atau KMK tanpa penambahan huruf, angka Romawi, dan/atau tanda baca, dan dilanjutkan dengan tahun penetapan.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

6. Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi serta diletakkan di tengah margin.

7. Nama PMK atau KMK dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi PMK atau KMK.

Contoh PMK atau KMK yang menggunakan frasa:

- a. KAWASAN BERIKAT;
- b. SISTEM AKUNTANSI HIBAH.

8. Judul PMK atau KMK ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:

- a. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
- b. merupakan istilah teknis yang baku;
- c. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
- d. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan atau akronim:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK
PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Contoh:

- a. PMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...
 - b. KMK yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...
 - c. KMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul atau
Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...
9. Pada nama PMK yang diubah ditambahkan frasa “perubahan atas” di
depan judul PMK yang diubah.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

10. Pada nama KMK yang diubah ditambahkan frasa “perubahan atas” di
depan judul KMK yang diubah atau diberikan nama yang
mencerminkan dan/atau menyesuaikan isi KMK.

Contoh:

- a. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

- b. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM ...

11. Jika PMK atau KMK telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata “perubahan” dan kata “atas” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh untuk PMK:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Contoh untuk KMK:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

12. Pada nama PMK atau KMK pencabutan ditambahkan kata “pencabutan” dengan huruf kapital di depan nama PMK atau KMK yang dicabut.

Contoh untuk PMK:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Contoh untuk KMK:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

B. Pembukaan

13. Pembukaan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus PMK);
- b. Jabatan pembentuk PMK atau KMK;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus PMK)

14. Pada pembukaan PMK sebelum nama jabatan pembentuk PMK dicantumkan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.2. Jabatan pembentuk PMK atau KMK

15. Jabatan pembentuk PMK atau KMK ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh untuk PMK:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh untuk KMK:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

B.3. Konsiderans

16. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk PMK atau KMK yang diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
17. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PMK atau KMK.
18. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
19. Jika PMK atau KMK merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam konsiderans Menimbang cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan PMK atau KMK tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Selain memuat hal tersebut, apabila diperlukan, dalam konsiderans Menimbang dapat pula memuat:
 - a. unsur filosofis dan sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan, alasan, dan/atau tujuan pembentukannya; dan/atau
 - b. nomor dan ringkasan esensial amar putusan dan pertimbangan hakim untuk PMK yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung.
20. Jika konsiderans Menimbang pada pembentukan PMK atau KMK dalam rangka:
 - a. menjalankan kewenangan pejabat pembentuk PMK atau KMK; atau
 - b. perubahan atau pencabutan PMK atau KMK,seyogianya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
21. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;

22. Jika konsiderans Menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir pada umumnya berbunyi sebagai berikut:
- Konsiderans Menimbang PMK, berbunyi “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ..., perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ...” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 - Konsiderans Menimbang KMK, berbunyi “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ..., perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ...” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

B.4. Dasar Hukum

23. Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang dicantumkan setelah konsiderans Menimbang yang diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
24. Dasar hukum memuat:
- Dasar kewenangan pembentukan PMK atau KMK; dan
 - Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan PMK atau KMK tersebut.
25. Dasar kewenangan pembentukan PMK atau KMK adalah peraturan perundang-undangan mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan/atau Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.
26. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang sama yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

27. PMK yang akan diubah dengan PMK yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719)
2. ...;

28. Tidak dicantumkan sebagai dasar hukum:
a. dalam hal PMK atau KMK berkenaan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam bagian penutup; dan/atau
b. KMK yang telah ditetapkan tetapi belum berlaku.
29. PMK atau peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
30. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
31. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
32. Penulisan judul peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, diawali dengan huruf kapital, kecuali kata “tentang” dan kata penghubung/konjungsi.
33. Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
34. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dijadikan dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

Contoh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
2. ...;

35. Penulisan PMK yang dijadikan dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

Contoh:

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.02/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
2. ...;

36. Dalam hal diperlukan, untuk KMK setelah dasar hukum Mengingat, dapat pula dicantumkan Diktum Memperhatikan yang memuat antara lain peraturan perundang-undangan di luar tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, nota, surat, keputusan rapat, dan/atau dokumen anggaran, yang sangat relevan dengan materi yang ditetapkan dalam KMK.

B.5 Diktum terdiri atas:

- a. kata “Memutuskan”;
- b. kata “Menetapkan”; dan
- c. jenis dan nama PMK atau KMK.

37. Kata “Memutuskan” ditulis tanpa spasi, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi, dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

38. Kata “Menetapkan” dicantumkan setelah kata “Memutuskan” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan kata “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
39. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul PMK atau KMK dicantumkan kembali setelah kata “Menetapkan”, tanpa frasa “Republik Indonesia” serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

C. Batang Tubuh

40. Batang tubuh memuat semua materi muatan PMK atau KMK.
41. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh PMK dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
42. Batang tubuh PMK terdiri atas beberapa pasal, sedangkan batang tubuh KMK terdiri atas beberapa diktum.
43. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
44. Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas pelanggaran terhadap suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Namun, jika norma yang dikenai sanksi administratif atau keperdataan cukup banyak dapat dilakukan pengelompokkan dalam bab atau pasal tersendiri.
45. Norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.
46. Pengelompokkan materi PMK dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
47. Jika PMK mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
48. Pengelompokkan materi muatan PMK dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

49. Untuk materi muatan yang tidak memiliki kesamaan materi namun tidak termasuk dalam Bab Ketentuan Lain-Lain maka ditempatkan di pasal terakhir sebelum bab, bagian, atau paragraf berikutnya.
50. Urutan pengelompokan materi muatan PMK adalah sebagai berikut:
- pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
 - bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau
 - bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
51. Bab
- Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

52. Bagian
- Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
 - Huruf awal kata “bagian”, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan
Piutang Perusahaan Negara

53. Paragraf
- Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
 - Huruf awal dari kata “paragraf” dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Jenis Piutang yang Diserahkan

54. Pasal
- Pasal merupakan satuan aturan dalam PMK yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pasal juga merupakan satuan aturan dalam PMK yang dapat memuat sejumlah norma dalam beberapa ayat yang memiliki keterkaitan. Rumusan norma dalam ayat dirumuskan dalam satu kalimat satu ayat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

- b. Materi muatan PMK lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- c. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
- d. Huruf awal kata “pasal” yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
- e. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- f. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung () tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
- g. Satu ayat hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- h. Huruf awal kata “ayat” yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Pasal 2

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
 - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- i. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 21

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari daftar nominatif Penanggung Utang dan Surat Pertimbangan Penghapusan Utang Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 21

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen:

1. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
2. Surat Pertimbangan Penghapusan Utang Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

- j. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung (()).
- k. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 1. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 2. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 3. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 4. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 5. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 6. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 7. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.), abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ()), angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ());
 8. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat; dan
 9. jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
- l. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;
- m. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

- n. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir; dan
- o. Kata “dan”, “atau”, “dan/atau” tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- (3);
 - a; (dan, atau, dan/atau)
 - .
 - b;
 - .
 - 1.; (dan, atau, dan/atau)
 - 2.;
 - a); (dan, atau, dan/atau)
 - b);
 - 1); (dan, atau, dan/atau)
 - 2);

55. Diktum dalam KMK

- a. Materi muatan dalam batang tubuh KMK dirumuskan dalam diktum.
- b. Diktum memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- c. Diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- d. Diktum yang mengawali batang tubuh adalah Diktum KESATU.
- e. Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Menetapkan.

Contoh:

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

KEDUA :

- f. Jika satu diktum memuat rincian unsur, maka selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

- g. Jika merumuskan diktum dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan;
 2. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 3. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 4. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 5. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 6. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 7. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.), abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ()), angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ());
 8. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat; dan
 9. jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, diktum yang bersangkutan dibagi ke dalam diktum lain.

Contoh 1:

KESATU : Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang wajib menyerahkan berita acara serah terima kepada:

- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Menteri Keuangan; dan
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Contoh 2:

KETIGA : a. ...; dan
b.

Contoh 3:

KEEMPAT : ... mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah:
 1. ...; dan
 2.
- b. Koordinator:
 1. ...; dan
 2.

- l. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- m. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

- n. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- o. Kata “dan”, “atau”, “dan/atau” tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- KEDUA: a.; (dan, atau, dan/atau)
b.;
1.; (dan, atau, dan/atau)
2.;
a); (dan, atau, dan/atau)
b);
1); (dan, atau, dan/atau)
2);

C.1. Ketentuan Umum

- 56. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam PMK tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- 57. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 58. Ketentuan Umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- 59. Frasa pembuka dalam ketentuan umum pada PMK berbunyi “Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan” diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2. ...

60. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
61. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
62. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam PMK yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam PMK yang mengatur permasalahan sejenis dan telah berlaku.
63. Rumusan batasan pengertian dari suatu PMK dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain yang bidangnya berbeda, karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh:

- a. rumusan batasan pengertian Pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (bidang pajak): Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. rumusan batasan pengertian Pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (bidang jasa keuangan): Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV.
64. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 65. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

66. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
67. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
68. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.
69. Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan di bawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah.

C.2. Materi Pokok Yang Diatur

70. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya di bawah Undang-Undang secara mutatis mutandis berpedoman pada materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang.
71. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
72. Pembagian materi pokok ke dalam bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

Pembagian berdasarkan tujuan, seperti pembagian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

- a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

73. Bab, bagian, dan/ atau paragraf dalam materi pokok PMK dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

C.3 Ketentuan Sanksi Administratif

74. Sanksi dalam PMK pada prinsipnya hanya dimungkinkan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
75. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
76. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
77. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif.
78. Selain sanksi administratif, jika diperlukan dapat pula diatur adanya sanksi keperdataan berupa antara lain ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

79. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada pada saat PMK atau KMK yang baru mulai berlaku, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan PMK atau KMK; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

80. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam PMK tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup. Adapun dalam KMK, Ketentuan Peralihan dimuat dalam Diktum yang ditempatkan sebelum Diktum yang memuat Ketentuan Penutup.

Contoh 1:

Pasal 35

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Contoh 2:

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

81. Di dalam PMK atau KMK yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

82. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
83. Jika suatu PMK atau KMK diberlakukan surut, PMK atau KMK tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan PMK atau penetapan KMK.

Contoh:

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Untuk pertama kali, pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM dibayarkan mulai bulan Juli 2015.
 - b. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja atau kematian yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, Peserta berhak memperoleh manfaat dari Pengelola Program.
 - c. Manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan dengan mekanisme penggantian biaya dari Pengelola Program.
84. Jika penerapan suatu ketentuan PMK atau KMK dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan PMK atau KMK tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SKB PPN yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi, dan belum digunakan, tetap dapat digunakan paling lama 31 Desember 2021 sesuai dengan rincian Mesin dan Peralatan pabrik yang disetujui.
85. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan PMK atau KMK lainnya. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum PMK atau KMK atau dilakukan dengan membuat PMK atau KMK perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pemberian Kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan Pembiayaan menurut Pasal 1 huruf d.

C.5. Ketentuan Penutup

86. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam:
- a. pasal atau beberapa pasal terakhir untuk PMK; atau
 - b. diktum atau beberapa diktum terakhir untuk KMK.

87. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
- penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan PMK atau KMK yang bersangkutan;
 - nama singkat PMK atau KMK;
 - status PMK atau KMK yang sudah ada; dan
 - saat mulai berlaku PMK atau KMK.
88. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan PMK atau KMK bersifat:
- menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan; atau
 - menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pelaksanaan PMK atau KMK.

Contoh:

Pasal 12

- (1) Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
 - (3) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.
89. Bagi nama PMK atau KMK yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- nomor dan tahun pengeluaran PMK atau KMK yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan
 - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
90. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama PMK atau KMK.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan]
Peraturan Menteri ini dapat disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah.

91. Nama PMK atau KMK yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat]
Peraturan Menteri ini dapat disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Area Berikat.

92. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit]
Peraturan Menteri ini dapat disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan.

93. Jika materi muatan dalam PMK atau KMK yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam PMK atau KMK yang lama, dalam PMK atau KMK yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan PMK atau KMK yang lama.
94. Rumusan pencabutan PMK atau KMK diawali dengan frasa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku...” atau frasa “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku....”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan PMK atau KMK tersendiri.
95. Demi kepastian hukum, pencabutan PMK atau KMK hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas PMK atau KMK yang dicabut.
96. Untuk mencabut PMK atau KMK yang telah diundangkan dan/atau telah mulai berlaku, gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

97. Jika jumlah PMK atau KMK yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388); dan
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/KMK.01/2019 tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
98. Pencabutan PMK atau KMK disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan PMK atau KMK yang dicabut.
99. Untuk mencabut PMK atau KMK yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

100. Pada dasarnya setiap PMK mulai berlaku pada saat PMK tersebut diundangkan, sedangkan KMK mulai berlaku pada saat KMK tersebut ditetapkan.

Contoh 1:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh 2:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

101. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya PMK tersebut pada saat diundangkan atau KMK tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam PMK atau KMK tersebut, dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat PMK atau KMK akan berlaku;

Contoh 1:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Contoh 2:

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Contoh 3:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2021.

- b. menentukan tanggal tertentu suatu norma dalam PMK atau KMK akan berlaku;

Contoh di batang tubuh:

Ketentuan mengenai ... mulai berlaku pada tanggal ...

- c. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada PMK atau KMK lain;
- d. menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa “setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan”.

Contoh 1:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh 2:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- 102. Ketentuan pemberlakuan tidak menggunakan frasa “... mulai berlaku efektif pada tanggal ...” atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya:
 - a. PMK yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau
 - b. KMK yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.

Contoh yang tidak digunakan:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022.

- 103. Pada dasarnya saat mulai berlaku PMK atau KMK itu sama bagi seluruh bagian PMK atau KMK dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 104. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku PMK atau KMK dinyatakan secara tegas dengan:
 - a. menetapkan ketentuan dalam PMK atau KMK yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 18

Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah tertentu.

Contoh:

Pasal 27

Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 1 Januari 2012.

- 105. Pada dasarnya saat mulai berlakunya:
 - a. PMK tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya; atau
 - b. KMK tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
- 106. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan PMK atau KMK lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - b. awal dari saat mulai berlaku PMK ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan PMK tersebut mulai diketahui oleh masyarakat; dan/atau
 - c. pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak dan pembebanan kewajiban yang mempengaruhi penerimaan negara, sedapat mungkin tidak diberlakusurutkan.
- 107. Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanaan dari PMK atau KMK tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya PMK atau KMK yang mendasarinya.
- 108. PMK hanya dicabut dengan PMK atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan KMK dicabut dengan PMK atau KMK.

D. PENUTUP

- 109. Penutup merupakan bagian akhir PMK atau KMK yang memuat:
 - a. PMK
 - 1) rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - 2) penandatanganan penetapan PMK;
 - 3) pengundangan PMK; dan
 - 4) akhir bagian penutup.

- b. KMK
- 1) rumusan penyampaian KMK;
 - 2) penandatanganan penetapan KMK;
 - 3) penetapan KMK; dan
 - 4) akhir bagian penutup.
110. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan PMK dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pada PMK, yang bukan merupakan bagian dari pasal di atasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
111. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan PMK dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
112. Penandatanganan dan penetapan PMK atau KMK memuat:
- a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
113. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
114. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,). Khusus untuk KMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul atau Eselon di bawahnya untuk dan atas nama Menteri Keuangan, sebelum nama jabatan diberikan frasa “atas nama” yang disingkat “a.n.”.

Contoh 1:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . . .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SRI MULYANI INDRAWATI

Contoh 2:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . . .

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

tanda tangan

HERU PAMBUDI

115. Pengundangan PMK memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
116. Tempat dan tanggal pengundangan PMK diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
117. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

BENNY RIYANTO

118. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
119. Penulisan frasa “Berita Negara Republik Indonesia” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

E. LAMPIRAN

120. Dalam hal PMK atau KMK memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan.

Contoh 1:

.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh 2:

.... tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh 3:

.... yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

121. Apabila suatu PMK atau KMK memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
- Lampiran diletakkan di halaman berikut sesudah penutup;
 - kata "Lampiran" ditempatkan di bagian kanan margin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
 - di bawah kata "Lampiran" ditempatkan judul PMK atau KMK yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca (lihat butir 2. A.);
 - di bawah nama PMK atau KMK ditempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan di bagian tengah margin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
 - di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/isi Lampiran;
 - dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata "Lampiran" cukup diletakkan pada halaman paling awal pada setiap Lampiran;
 - setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan di bagian tengah atas margin dengan angka Arab;
 - pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan PMK atau KMK;
 - penyusunan Lampiran dihindari dalam jumlah lebih dari 1 (satu) Lampiran; dan
 - dalam hal diperlukan Lampiran lebih dari 1 (satu) Lampiran, dilakukan pengelompokan tema/topik.

Contoh 1 Pengelompokan tema/topik dalam Lampiran PMK/KMK dalam 1 (satu) Lampiran:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KMK.01/2021
TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG
BERSIFAT KEBIJAKAN TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG
BERSIFAT KEBIJAKAN TAHUN 2021

- A. Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2021
- ...
- B. Program Perencanaan Keputusan Menteri Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan Tahun 2021
- ...

Contoh 2 Pengelompokan tema/topik dalam Lampiran PMK/KMK dalam lebih dari 1 (satu) Lampiran:

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK. 03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN
SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

SURAT KETERANGAN BEBAS, RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN
PEROLEHAN, DAN LAPORAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS

- A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PEMOHON FASILITAS PEMBEBAHAN BEA MASUK
- ...
- B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC
- ...
- C. ...

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK. 03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN
SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN
DALAM PEMANFAATAN PEMBEBAHAN DARI PENGENAN PPN ATAS
RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

- A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA
(PEMBELI ADALAH KARYAWAN)
...
- B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BESARNYA
PENGHASILAN (PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS)
...
- IV. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I
sebagaimana dimaksud pada angka II huruf D dan huruf E
122. Kerangka dan isi Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan
Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sama dengan kerangka
dan isi PMK dan KMK sebagaimana tersebut dalam angka III, dengan
pengecualian:
- a. Kop
Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Keputusan
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dibuat dengan menggunakan
kertas dengan kop frasa “Kementerian Keuangan Republik
Indonesia” yang diletakkan di tengah margin dan seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
 - b. Judul Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau
Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diletakkan di
bawah kop dengan format sebagai berikut:
 - 1) di bawah nama Unit Organisasi Eselon I pengusul terdapat
jenis peraturan;
 - 2) di bawah jenis peraturan, terdapat nomor, nomor koding
pengusul, dan tahun penetapan peraturan;
 - 3) di bawah nomor, nomor koding pengusul, dan tahun
penetapan terdapat kata “TENTANG”, letaknya di tengah
margin, semuanya dengan huruf kapital, tanpa spasi;

- 4) di bawah kata “TENTANG” terdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
- c. pada bagian pembukaan, penulisan jabatan pembentuk peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital;
- d. pada dasarnya, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat aturan teknis antara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain;
- e. pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentuk peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

V. Hal-Hal Khusus

123. Pendelegasian kewenangan

- a. Pendelegasian kewenangan pengaturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis administratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai ... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal ...

- c. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh delegasi blangko:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal ...

- d. Peraturan pelaksanaan tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

- e. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.
- f. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”.
- g. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan”.

124. Perubahan PMK

- a. Perubahan dilakukan dengan:
 - 1) menyisipkan atau menambah materi ke dalam PMK; atau
 - 2) menghapus atau mengganti sebagian materi PMK.
- b. Untuk perubahan PMK, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu:
 - 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah atau pasal yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan
 - 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh 1:

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh 2:

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal 1 lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

...

dan seterusnya

Contoh 2:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

...

3. dan seterusnya

- d. Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan materi yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di antara keduanya, ditambah huruf kapital (A, B, C dan seterusnya) pada nomor pasal baru.

Contoh:

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) ...

(2) ...

Pasal 1B

(1) ...

(2) ...

- e. Jika dalam perubahan PMK dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat "Setelah Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... ditambahkan 1 (satu) buku/ bab/ bagian / paragraf / pasal, yakni / Bab ... / Bagian ... / Paragraf ... / Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Contoh 1:

1. Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

...

Contoh 2:

2. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

...

Contoh 3:

3. Setelah Paragraf 8 Bagian Keenam ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

...

Contoh 4:

4. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

...

- f. Jika dalam PMK disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan di antara keduanya dengan tambahan huruf/abjad kecil a, b, c dan seterusnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

- g. Jika dalam PMK disisipkan satu bab baru, bab baru dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Bab baru yang disisipkan di antara keduanya, ditambah huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya) pada nomor bab baru.

Contoh:

Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

...

- h. Jika dalam suatu PMK dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 16 dihapus.
- 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Dihapus.

- i. Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran PMK yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut.

Contoh:

Pasal I

Ketentuan huruf B angka 1 mengenai ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

125. Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup ditulis dan materi perubahannya lebih dari 1 (satu) maka setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal II

1. ...
2. ...
3. Nama jabatan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku kecuali dilakukan perubahan nama jabatan.
4. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

126. Perubahan KMK

- a. Perubahan dilakukan dengan:
 - 1) menyisipkan atau menambah materi ke dalam KMK; atau
 - 2) menghapus atau mengganti sebagian materi KMK.
- b. Untuk perubahan KMK yang berbentuk perubahan atas KMK yang sebelumnya, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) diktum yaitu:
 - 1) Diktum KESATU yang memuat judul peraturan yang diubah atau diktum yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan
 - 2) Diktum KEDUA yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Diktum KEDUA juga dapat memuat ketentuan peralihan.

Contoh:

KESATU : Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... diubah sebagai berikut:

5. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

...

6. Diktum KESEBELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

...

7. dan seterusnya

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- c. Jika materi perubahan lebih dari satu diktum, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

KESATU : Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEDELAPAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

...

2. Diktum KESEBELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

...

dan seterusnya

- d. Jika hanya ditambahkan atau disisipkan Diktum baru, Diktum baru dicantumkan di tempat sesuai dengan materi yang bersangkutan. Diktum baru yang disisipkan di antara keduanya, ditambah huruf kapital (A, B, C dan seterusnya) pada nomor Diktum baru.

Contoh 1:

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... dengan menyisipkan 1 (satu) Diktum di antara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, yakni Diktum KEDUA A yang berbunyi sebagai berikut:

...

Contoh 2:

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... dengan menyisipkan 2 (dua) Diktum di antara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, yakni Diktum KEDUA A dan Diktum KEDUA B yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUA A : ...

KEDUA B : ...

- e. Jika dalam suatu KMK, dilakukan penghapusan atas suatu diktum, maka diktum tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

KESATU: Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... diubah sebagai berikut:

1. ...

2. Diktum KETIGA dihapus.

- f. Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran KMK yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut.

Contoh:

Angka 5 dan angka 17 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Eva Theresia Bangun, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Pelaksana.
17. Ambarwati Retno Dewi, S.H., L.L.M. sebagai Ketua Tim Perumus.

- g. Untuk perubahan KMK yang berbentuk penyesuaian dari KMK sebelumnya, batang tubuh berisi Diktum yang menyesuaikan dengan materi yang diubah.

Contoh:

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan ...
dan seterusnya ...

KE ... : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KE ... : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

127. Perubahan PMK atau KMK tidak mengubah sistematika yang ada dalam PMK atau KMK.

- a. Jika sistematika berubah atau materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, PMK atau KMK tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam PMK atau KMK yang baru.
b. Jika yang diubah Lampiran PMK, nama PMK atau KMK ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan atau Perubahan Atas KMK yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal.

Contoh 1:

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh 2:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- c. Jika yang diubah Lampiran KMK, nama KMK ditulis Perubahan Atas KMK yang diubah atau mencerminkan/menyesuaikan materi KMK. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Diktum.

Contoh 1:

KESATU : Mengubah Lampiran III dan Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Contoh 2:

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... diubah sebagai berikut:

1. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

128. Dalam hal suatu PMK atau KMK dilakukan perubahan Lampiran, penomoran Lampiran menggunakan nomor baru sesuai PMK atau KMK perubahan.

129. Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran.

Contoh 1 rumusan norma perubahan Lampiran dalam batang tubuh:

Pasal I

Ketentuan huruf B angka 1 mengenai ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh 2 rumusan norma perubahan Lampiran dalam Batang Tubuh:

Angka 5 dan angka 17 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Eva Theresia Bangun, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Pelaksana.
17. Ambarwati Retno Dewi, S.H., L.L.M. sebagai Ketua Tim Perumus.

Contoh 1 rumusan norma perubahan Lampiran dalam Lampiran suatu PMK atau KMK:

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN
SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN
DALAM PEMANFAATAN PEMBEBASAN DARI PENGENCUMAN PPN ATAS
RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA
(PEMBELI ADALAH KARYAWAN)

...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Contoh 2 rumusan norma perubahan Lampiran dalam Lampiran
suatu PMK atau KMK:

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH...

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN...

Perubahan angka I huruf A angka 1 huruf a dalam halaman 1:

- a. BUMN mengajukan permohonan jaminan kepada...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

130. Pencabutan

- a. PMK hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- b. KMK hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- c. Pencabutan PMK dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi PMK yang dicabut tersebut.
- d. Pencabutan KMK dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi KMK yang dicabut tersebut.
- e. Jika ada PMK yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan PMK baru, PMK yang baru harus secara tegas mencabut PMK yang tidak diperlukan tersebut.
- f. Jika ada KMK yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan KMK baru, KMK yang baru harus secara tegas mencabut KMK yang tidak diperlukan tersebut.
- g. Jika seluruh atau sebagian materi PMK telah ditampung kembali dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut PMK tersebut.
- h. Jika seluruh atau sebagian materi KMK telah ditampung kembali dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut KMK tersebut.
- i. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut PMK.
- j. Jika PMK baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan PMK itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari PMK yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- k. Jika KMK baru menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan KMK itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari KMK yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- l. Pencabutan PMK yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan PMK tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

- m. Jika pencabutan PMK dilakukan dengan PMK tersendiri, PMK pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya PMK.
 - 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya PMK pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- n. Pencabutan PMK yang menimbulkan perubahan dalam PMK lain yang terkait, tidak mengubah PMK lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
- o. PMK atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun PMK yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
131. Salinan
Dalam hal peraturan atau keputusan diproses secara selain elektronik, maka pendistribusian salinan peraturan atau keputusan berlaku ketentuan berikut:

- a. PMK, KMK, dan Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh pimpinan unit atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan.

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan NIP)

- b. Penulisan huruf awal dari kata “salinan” pada penyampaian salinan KMK dan Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan tidak menggunakan frasa “yang terhormat” yang disingkat “Yth.”.

Contoh:

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- c. Salinan KMK dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya disampaikan kepada pejabat yang terkait dengan substansi/materi KMK dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- d. Salinan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

tanda tangan dan cap dinas

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan NIP)

132. Penomoran halaman

- a. PMK harus diberi nomor halaman pada setiap lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman dengan melanjutkan nomor halaman dalam Batang Tubuh menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas.
- b. KMK diberi nomor halaman pada setiap lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman dengan melanjutkan nomor halaman dalam Batang Tubuh menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

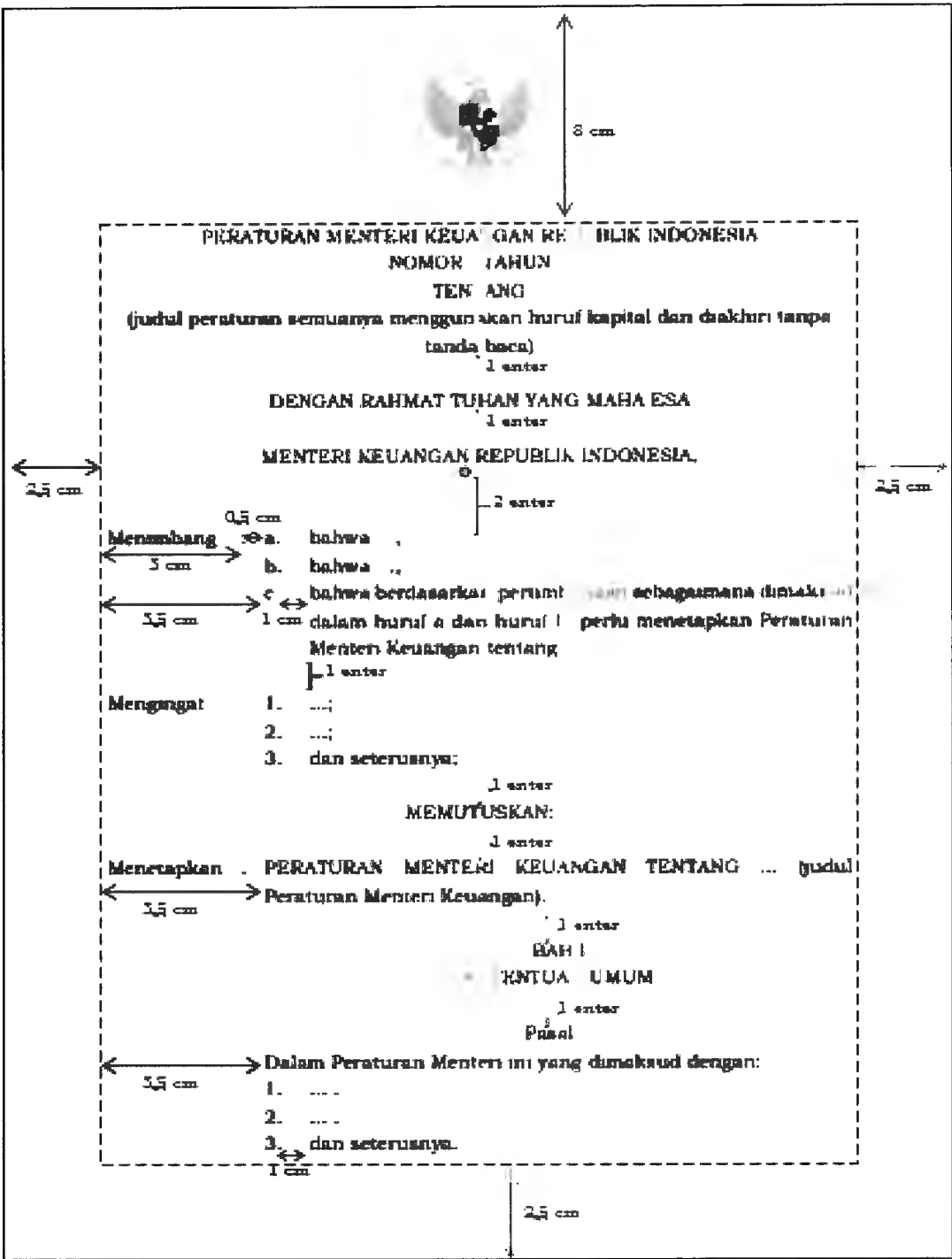
MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

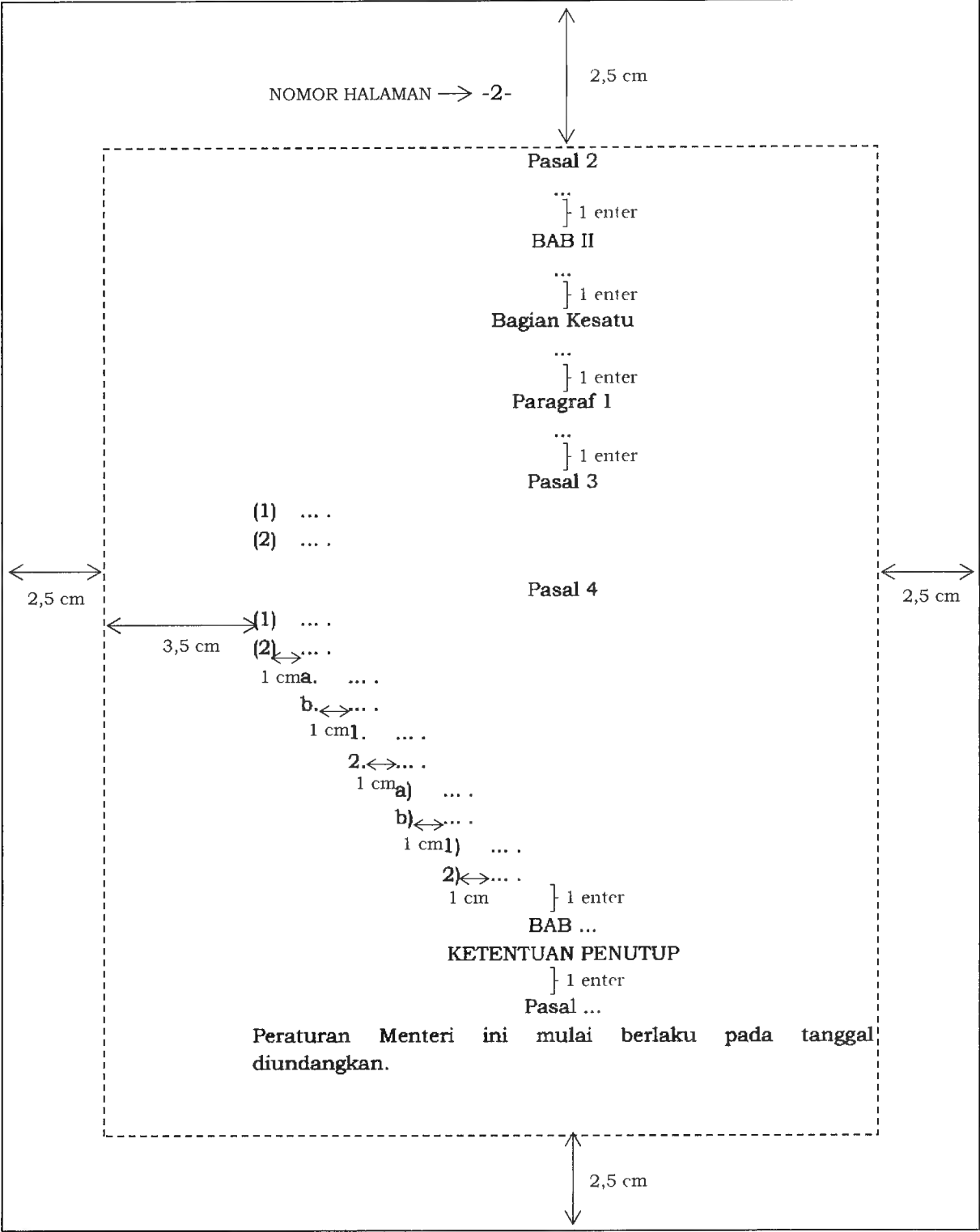


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR - 527/KMK.01/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN

- A. BENTUK DAN FORMAT PMK, KMK, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
- I. PMK





NOMOR HALAMAN → -3-

2,5 cm

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

1 enter

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

3 enter

SRI MULYANI INDRAWATI

1 enter

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

1 enter

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

3 enter

BENNY RIYANTO

2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

jdih.kemenkeu.go.id

II. KMK YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KEUANGAN


8 cm

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(judul keputusan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca)
} 1 enter
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
} 2 enter

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. <=> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
} 1 enter

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya;
} 1 enter

MEMUTUSKAN:
} 1 enter

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (judul Keputusan Menteri Keuangan).
} 1 enter

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : yang meliputi:

a.;

b. <=>

1.;

2. <=>

a);

b. <=>

1);

2) <=>

2,5 cm

NOMOR HALAMAN → -2-

2,5 cm

KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...
} 1 enter
Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.;
2.;
3. dan seterusnya.
} 2 enter
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
} 1 enter
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
} 3 enter
SRI MULYANI INDRAWATI

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

jdih.kemenkeu.go.id

6

jdi⁴⁵h.kemenkeu.go.id

NOMOR HALAMAN → -2-

2,5 cm

KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...
enter

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.;
2.;
3. dan seterusnya.
} 2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
enter

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
} 3 enter
SRI MULYANI INDRAWATI

2,5 cm

2,5 cm

jdi.h.kemenkeu.go.id 6

IV. KMK YANG DITANDATANGANI PIMPINAN UNIT ORGANISASI
ESELON I ATAU ESELON DIBAWAHNYA UNTUK DAN ATAS NAMA
MENTERI KEUANGAN

	
8 cm	
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG (judul keputusan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca) } 1 enter MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, } 2 enter	
Menimbang	0,5 cm ⇔ a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. ⇔ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1 cm dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang . . ; } 1 enter
Meringat	: 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya; } 1 enter MEMUTUSKAN: } 1 enter Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (judul Keputusan Menteri Keuangan).
KESATU	0,5 cm } 1 enter ⇔
KEDUA	:
KETIGA	: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. } 1 enter Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1.; 2.; 3. ⇔ dan seterusnya. 1 cm } 2 enter
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... } 1 enter a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, } 3 enter HERU PAMBUDI	
2,5 cm	

V. KMK YANG DITANDATANGANI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAU ESELON DIBAWAHNYA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN DENGAN PEMROSESAN SECARA SELAIN ELEKTRONIK

	
8 cm	
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN.. TENTANG (judul keputusan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca) } 1 enter MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, } 2 enter	
0,5 cm	Menimbang : a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ... } 1 enter
1 cm	
2,5 cm	Mengingat : 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya; } 1 enter
MEMUTUSKAN: } 1 enter	
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (judul Keputusan Menteri Keuangan). } 1 enter	
0,5 cm	KESATU :
1 cm	KEDUA :
1 cm	KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. } 1 enter
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1.; 2.; 3. dan seterusnya. } 2 enter	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... } 1 enter a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, } 3 enter HERU PAMBUDI	
2,5 cm	

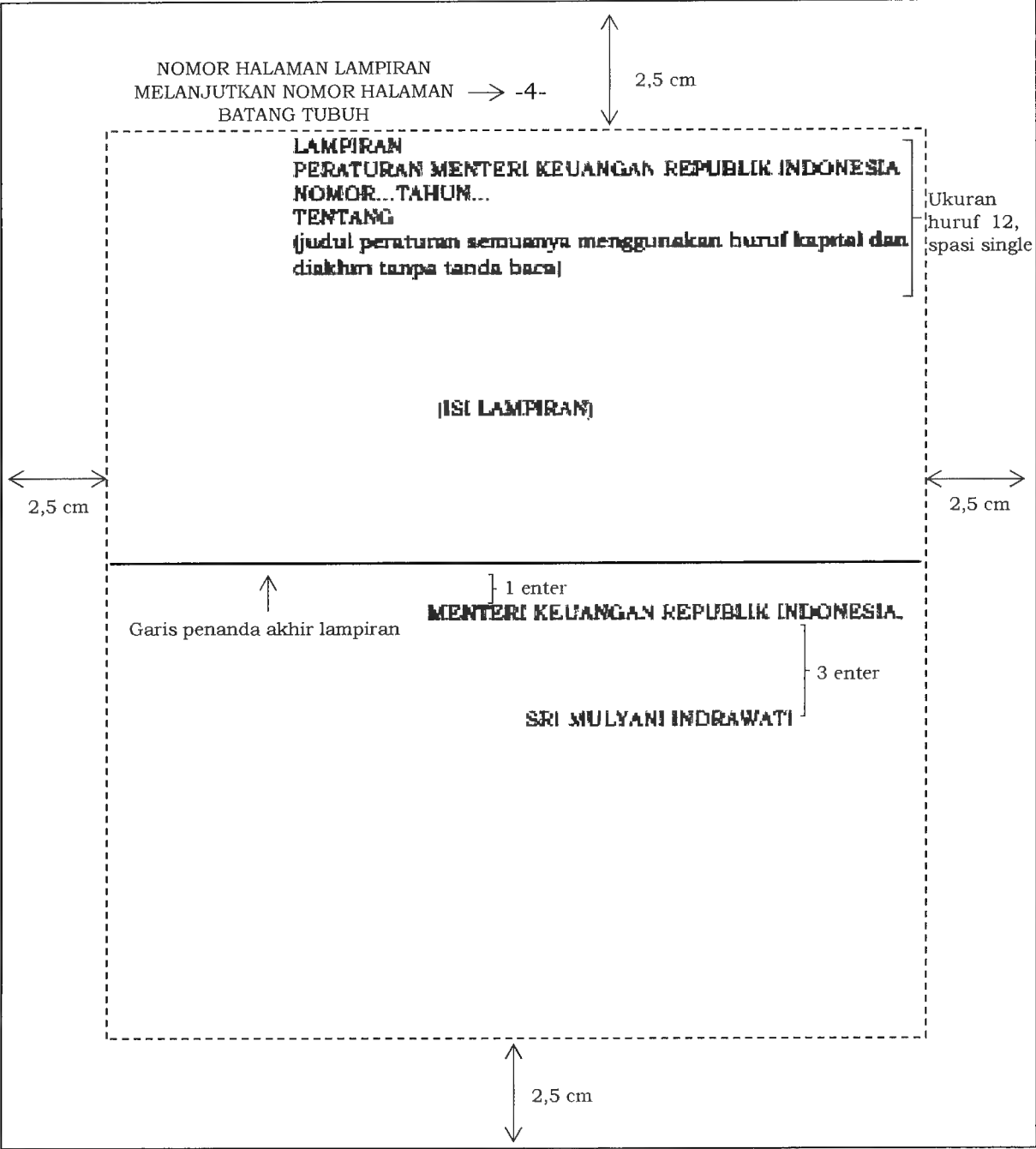
VII. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		4 cm
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
NOMOR...TAHUN...		
TENTANG		
(judul keputusan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca)		
} 1 enter		
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,		
} 2 enter		
Menimbang	0,5 cm a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang ...;	
	} 1 enter	
Mengingat	: 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya;	
	} 1 enter	
MEMUTUSKAN:		
} 1 enter		
Menetapkan	0,5 cm a. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG ...	
	} 1 enter	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	} 1 enter	
Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:		
	1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya.	
	} 2 enter	
Ditetapkan di Jakarta		
pada tanggal ...		
	} 1 enter	
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,		
	} 3 enter	
NAMA (tanpa mencantumkan gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai)		
2,5 cm		

VIII. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DENGAN PEMROSESAN SECARA SELAIN ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		4 cm
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
NOMOR...TAHUN..		
TENTANG		
(judul keputusan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca)		
} 1 enter		
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,		
} 2 enter		
Menimbang	0.5 cm	a. bahwa ...;
		b. bahwa ...;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	1 cm	dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
		Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang ...;
		} 1 enter
Mengingat	2,5 cm	: 1. ...;
		2. ...;
		3. dan seterusnya;
		} 1 enter
		MEMUTUSKAN:
		} 1 enter
Menetapkan	0.5 cm	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
		TENTANG ...
		} 1 enter
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		} 1 enter
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
		1.;
		2.;
		3. dan seterusnya.
		} 2 enter
		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal ...
		} 1 enter
		DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
		} 3 enter
		NAMA (tanpa mencantumkan gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai)
		2,5 cm

IX. FORMAT LAMPIRAN PMK



Keterangan:

1. Naskah PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diketik dengan menggunakan:
 - a. Huruf
 - 1) Jenis huruf : *Bookman Old Style*
 - 2) Ukuran huruf : 12
 - b. Kertas
 - 1) Jenis kertas : F4
 - 2) Ukuran kertas
 - a) lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b) panjang (*height*): 33 sentimeter
 - 3) Marjin
 - a) atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1 PMK dan KMK)
4 sentimeter (untuk halaman 1 Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Unit Organisasi Eselon I)
2,5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b) bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
 - c) kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
 - d) kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
 - c. *Line spacing* 1 dengan spasi (*spacing*):
 - 1) *before* : 0 pt
 - 2) *after* : 0 pt
 2. Nomor halaman 2 dan seterusnya pada PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
 3. Format Lampiran PMK berlaku secara mutatis mutandis untuk format Lampiran pada KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri Keuangan, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri Keuangan.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DILAKUKAN PENYELARASAN
DAN TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN BAIK SECARA SUBSTANSI
DAN/ATAU PROSEDUR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIT ESELON I PENGUSUL)

SURAT KETERANGAN
NOMOR

Bersama ini kami sampaikan bahwa terhadap kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang, telah dilakukan penyelarasan dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.

(Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Pengusul/Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan)

ttd

(Nama)

C. FORMAT LEMBAR ANALISIS DAMPAK DAN KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

ANALISIS DAMPAK DAN KESESUAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN				
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN ¹	ANALISIS DAMPAK ²	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ³	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT ⁴	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN ⁵

(Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Pengusul/Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan)⁷

(Nama)⁸ ttd⁸

Keterangan:

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan
Berisi analisis dasar pembentukan peraturan perundang-undangan apakah delegasi dari peraturan perundang-undangan atau kewenangan Menteri/Kepala Lembaga serta urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Analisis Dampak
 - a. Analisis dampak merupakan kajian terhadap:
 - 1) tidak menghambat pelayanan publik;
 - 2) mendukung iklim usaha dan investasi;
 - 3) mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - 4) tidak melanggar hak-hak warga negara; dan/atau
 - 5) perizinan tidak berbelit-belit.
 - b. Dalam hal dampak peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam 5 (lima) poin di atas, dapat disampaikan nilai positif dari peraturan perundang-undangan dimaksud.
3. Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi
 - a. Berisi penjelasan apakah materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Analisis tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan yang mengamankan penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud.
4. Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Setingkat
 - a. Berisi penjelasan apakah materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.
 - b. Analisis tidak sebatas pada PMK terkait, namun juga peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang setingkat.

5. Analisis dengan Putusan Pengadilan
 - a. Berisi penjelasan apakah materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.
 - b. Dalam hal peraturan perundang-undangan tersebut tidak terkait dengan putusan pengadilan, kolom analisis dengan putusan pengadilan dapat dikosongkan.
6. Keterangan

Berisi hal-hal yang menjadi kesepakatan tertentu:

 - a. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan Kemenkumham, diisi dengan tanggal dan hasil rapat koordinasi dengan Kemenkumham.
 - b. Dalam hal tidak melibatkan Kemenkumham, dapat diisi dengan jumlah pasal dan sistematika peraturan perundang-undangan dimaksud.
7. Diisi nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Pengusul/Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
8. Tanda tangan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Pengusul/Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
9. Diisi nama Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Pengusul/ Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

D. FORMAT DOKUMEN STRATEGI KOMUNIKASI

STRATEGI KOMUNIKASI

Judul PMK

(Memuat Judul PMK)

A. Latar Belakang

(Berisi penjelasan mengenai permasalahan yang menjadi dasar diterbitkannya PMK ini.)

B. Tujuan, Gambaran Umum, dan Ringkasan Substansi

(Berisi penjabaran atas tujuan yang ingin dicapai dan gambaran umum kebijakan. Kondisi-kondisi yang diharapkan dengan diterbitkannya PMK ini. Hal apa yang akan diregulasi, peraturan sebelumnya yang terdampak/direvisi.)

C. Analisis Situasi

(Berisi konsekuensi publik atas penerbitan kebijakan dan identifikasi isu sensitif yang diperkirakan akan muncul. Identifikasi berupa poin-poin kebijakan yang dinilai akan dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan gambaran pihak-pihak yang berpotensi mendukung dan tidak mendukung kebijakan.)

D. Tujuan Komunikasi:

(Berisi hal yang diharapkan oleh Unit Pengusul PMK terhadap publik/*stakeholders* yang terdampak PMK.)

E. Target Audiens

(Memetakan *stakeholders*, pihak-pihak dan kelompok yang menjadi sasaran, yang terdampak, dan memiliki kepentingan atas PMK ini.)

F. Pesan Kunci

(Berisi pesan kunci berisi poin penting yang akan disampaikan/harus diketahui publik. Pesan kunci terdiri dari pesan kunci utama dan sub pesan kunci atas PMK ini.)

G. Rencana komunikasi dan narasumber/figur penyampai informasi

(Berisi jenis komunikasi yang akan dilakukan serta usulan narasumber/figur sebagai penyampai informasi, baik narasumber internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Rencana komunikasi dituangkan dalam bentuk *time line* komunikasi yang akan dilakukan oleh unit pembuat kebijakan.)

* Dalam menyiapkan dokumen strategi komunikasi ini, kiranya dapat berkoordinasi dengan tim kehumasan Unit Pengusul dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

E. FORMAT DAFTAR (*CHECKLIST*) PERSYARATAN PENYAMPAIAN USULAN RANCANGAN PMK DAN RANCANGAN KMK

- I. Daftar (*checklist*) Persyaratan Penyampaian Usulan Rancangan PMK secara selain elektronik yang dapat dilakukan penyesuaian dalam hal dibutuhkan untuk pemrosesan rancangan PMK yang dilakukan secara elektronik.

DAFTAR (*CHECKLIST*) PERSYARATAN PENYAMPAIAN USULAN RANCANGAN PMK
..... (JUDUL RANCANGAN PMK)

ESELON I PENGUSUL :
ESELON II KONSEPTOR :

NO.	PERSYARATAN	KET	CATATAN
1.	Syarat Administratif		
	a. Disampaikan dalam bentuk: 2 (dua) rangkap naskah asli (<i>hard copy</i>) rancangan PMK yang telah mendapatkan persetujuan oleh: 1) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul pada masing-masing halaman rancangan PMK; dan 2) Pimpinan Unit Pengusul pada kolom tanda tangan Menteri Keuangan dalam rancangan PMK.	☐ Ada ☐ Tidak ☐ Ada ☐ Tidak ☐ Ada ☐ Tidak	
	b. Telah disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengundangan	☐ Ya ☐ Tidak	
	c. Salinan digital (<i>soft copy</i>) rancangan PMK dalam format <i>file</i> .docx, dan/atau format lainnya yang standar digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	☐ Ada ☐ Tidak	
	d. Penjelasan singkat (<i>briefing sheet</i>) dan bahan tayang yang paling sedikit memuat latar belakang/maksud dan tujuan, dasar hukum, tahapan pemrosesan (rapat/koordinasi dengan unit/pihak terkait), pokok materi muatan, pendapat/rekomendasi dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak	
	e. Dalam hal rancangan PMK yang bersifat perubahan: 1) PMK dan/atau KMK yang akan diubah; dan 2) matriks persandingan antara PMK/KMK yang akan diubah dengan rancangan PMK yang diusulkan dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak ☐ Ada ☐ Tidak	
	f. Surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak	Surat Nomor ... tanggal ...

	g. Konsep dokumen strategi komunikasi yang memuat paling sedikit latar belakang dan isu utama kebijakan, tujuan kebijakan, sasaran audiens kebijakan, isu sensitif dalam kebijakan yang berpengaruh kepada publik, dan taktik komunikasi dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak	
	h. Surat persetujuan Presiden untuk rancangan PMK yang memenuhi kriteria: 1) berdampak luas kepada masyarakat; 2) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau 3) lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga	☐ Ada ☐ Tidak	
	i. Surat Keterangan dalam bentuk elektronis yang menyatakan bahwa kebijakan yang tertuang dalam rancangan PMK telah dilakukan penyelarasan dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul	☐ Ada ☐ Tidak	
	j. Lembar analisis dampak dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan	☐ Ada ☐ Tidak	
2.	Syarat Substantif		
	a. Rancangan PMK disusun berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan atau pelimpahan kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setara.	☐ Ya ☐ Tidak	
	b. Rancangan PMK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	☐ Ya ☐ Tidak	
	c. Khusus untuk rancangan PMK dengan kriteria: 1) berdampak luas kepada masyarakat; 2) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau 3) lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga, telah mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum ditetapkan.	☐ Ya ☐ Tidak	Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ...

	d. Materi muatan rancangan PMK telah dibahas dan disepakati dengan unit/instansi terkait <table><tr><td>Unit Terkait</td><td>Pasal Rancangan PMK</td><td>Peraturan Terkait</td></tr><tr><td>1) ...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>2) ...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>3) dst.</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	Unit Terkait	Pasal Rancangan PMK	Peraturan Terkait	1) ...	...	...	2) ...	...	...	3) dst.	...	...	☐ Ya ☐ Tidak	
Unit Terkait	Pasal Rancangan PMK	Peraturan Terkait													
1) ...	...	...													
2) ...	...	...													
3) dst.	...	...													
	e. Materi muatan rancangan PMK bersifat strategis/sensitif yang dituangkan dalam Nota Dinas penyampaian rancangan PMK	☐ Ya ☐ Tidak													
3.	Program Perencanaan														
	a. Termasuk dalam Program Perencanaan Penyampaian daftar inventarisasi usulan rancangan PMK ke dalam Program Perencanaan telah dilakukan melalui Nota Dinas Nomor..... tanggal *Apabila "Ya", tidak perlu mengisi huruf c. **Apabila "Tidak", tidak perlu mengisi huruf b.	☐ Ya* ☐ Tidak**	Kategori: Prioritas Tahunan												
	b. Target waktu penyelesaian rancangan PMK sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Nomor tanggal	☐ Ya ☐ Tidak													
	c. Jika tidak termasuk dalam Program Perencanaan, telah disampaikan permohonan izin/persetujuan prinsip kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor tanggal.....	☐ Ya ☐ Tidak	Kategori: ☐ Kumulatif Terbuka ☐ Diluar Program Perencanaan Catatan: Diisi yang sesuai												
(Pimpinan Unit Organisasi Eselon II Pengusul/Setingkat) ttd (Nama)															

- II. Daftar (*checklist*) Persyaratan Penyampaian Usulan Rancangan KMK secara selain elektronik yang dapat dilakukan penyesuaian dalam hal dibutuhkan untuk pemrosesan rancangan KMK yang dilakukan secara elektronik.

DAFTAR (<i>CHECKLIST</i>) PERSYARATAN PENYAMPAIAN USULAN RANCANGAN KMK (JUDUL RANCANGAN KMK)			
ESELON I PENGUSUL : _____			
ESELON II KONSEPTOR : _____			
NO.	PERSYARATAN	KET	CATATAN
1.	Syarat Administratif		
	a. 1 (satu) rangkap rancangan KMK yang telah mendapatkan persetujuan oleh:	☐ Ada ☐ Tidak	
	1) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II/setingkat pada Unit Pengusul pada masing-masing halaman rancangan KMK; dan	☐ Ada ☐ Tidak	
	2) Pimpinan Unit Pengusul pada kolom tanda tangan Menteri Keuangan dalam rancangan KMK.	☐ Ada ☐ Tidak	
	b. Telah disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan	☐ Ya ☐ Tidak	
	c. Salinan digital (<i>soft copy</i>) rancangan KMK dalam bentuk <i>file .docx</i> , dan/atau format lainnya yang standar digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	☐ Ada ☐ Tidak	
	d. Penjelasan singkat (<i>briefing sheet</i>) dan bahan tayang yang paling sedikit memuat latar belakang/maksud dan tujuan, dasar hukum, tahapan pemrosesan (rapat/koordinasi dengan unit/pihak terkait), pokok materi muatan, pendapat/rekomendasi dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak	
	e. Dalam hal rancangan KMK yang bersifat perubahan:		
	1) KMK yang akan diubah; dan	☐ Ada ☐ Tidak	
	2) matriks persandingan antara KMK yang akan diubah dengan rancangan KMK yang diusulkan dalam bentuk salinan digital (<i>soft copy</i>)	☐ Ada ☐ Tidak	
2.	Syarat Substantif		
	a. Rancangan KMK disusun berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan atau pelimpahan kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setara.	☐ Ya ☐ Tidak	
	b. Rancangan KMK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	☐ Ya ☐ Tidak	

	c. Materi muatan rancangan KMK telah dibahas dan disepakati dengan unit/instansi terkait <table><tr><td>Unit Terkait</td><td>Diktum Rancangan KMK</td><td>Peraturan Terkait</td></tr><tr><td>1) ...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>2) ...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>3) dst.</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	Unit Terkait	Diktum Rancangan KMK	Peraturan Terkait	1) ...	...	...	2) ...	...	...	3) dst.	...	...	☐ Ya ☐ Tidak	
Unit Terkait	Diktum Rancangan KMK	Peraturan Terkait													
1) ...	...	...													
2) ...	...	...													
3) dst.	...	...													
	d. Materi muatan rancangan KMK bersifat strategis/sensitif yang dituangkan dalam Nota Dinas penyampaian rancangan KMK	☐ Ya ☐ Tidak													
3.	Program Perencanaan														
	a. Termasuk dalam Program Perencanaan Penyampaian daftar inventarisasi usulan rancangan KMK ke dalam Program Perencanaan telah dilakukan melalui Nota Dinas Nomor..... tanggal *Apabila "Ya", tidak perlu mengisi huruf c. **Apabila "Tidak", tidak perlu mengisi huruf b.	☐ Ya* ☐ Tidak**	Kategori: Prioritas Tahunan												
	b. Target waktu penyelesaian rancangan KMK sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Nomor tanggal	☐ Ya ☐ Tidak													
	c. Jika tidak termasuk dalam Program Perencanaan, telah disampaikan permohonan izin/persetujuan prinsip kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor tanggal.....	☐ Ya ☐ Tidak	Kategori: ☐ Kumulatif Terbuka ☐ Diluar Program Perencanaan ☐ Tim ☐ Selain kategori di atas Catatan: Diisi yang sesuai												
Pimpinan Unit Organisasi Eselon II Pengusul/Setingkat) ttd (Nama)															

Keterangan:

1. Rancangan PMK/rancangan KMK Prioritas Tahunan merupakan Rancangan PMK/rancangan KMK sebagaimana ditetapkan dalam KMK Program Perencanaan pada tahun berjalan.
2. Rancangan PMK/rancangan KMK Kumulatif Terbuka merupakan Rancangan PMK/rancangan KMK dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam KMK Program Perencanaan setiap tahunnya.
3. Rancangan PMK/rancangan KMK di Luar Program Perencanaan merupakan Rancangan PMK/rancangan KMK selain kategori tersebut butir 1 dan 2 yang harus mendapatkan izin/persetujuan prinsip Menteri Keuangan terlebih dahulu dalam rangka penyusunannya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

